

(2P)

NOR HIAYATI BINTI BASIRON

lwn.

NOR AZAM BIN ARIS

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

23 April 2021/ 11 Ramadan 1442H

Kes Rayuan No. 10000-017-0144-2019

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Tuan Waliuddin Bin Alias daripada Tetuan Wali Azri & Associates.

Peguam Syarie Responden: Tuan Wan Amir Akram Bin Zainal Abidin daripada Tetuan Amir & Elly.

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu (Plaintif) terhadap sebahagian keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 26 November 2019 yang memerintahkan bahawa:

"1. *Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintif berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Kelarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*

...

7. *Mahkamah memerintahkan sebuah rumah apartment yang beralamat di 94-04-01, Apartment Putra Ria, Jalan Bangsar, 59100 Kuala Lumpur di atas Pajakan Negeri (WP) 31603/M2/5/528, Lot 54, Seksyen 95A, Bandar Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur*

(selepas ini disebut sebagai Harta Ketiga tersebut) adalah milik Defendan sepenuhnya.

...”

RAYUAN PERAYU

2) YA Hakim Bicara telah membuat keputusan berkaitan harta-harta yang dituntut oleh Perayu dalam Kes Saman No. 10200-017-0253-2017. YA Hakim Bicara telah mengisytiharkan bahawa Harta Pertama, Harta Kedua, Harta Keempat dan Harta Kelima sebagai harta sepencarian, manakala Harta Ketiga adalah milik Responden sepenuhnya.

3) Perayu tidak berpuas hati dengan sebahagian keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 9 Disember 2019 dan Alasan Rayuan pada 17 Februari 2020. Perayu telah memplidkan lima (5) Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 758 – 759 Rekod Rayuan.

3.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak menilai dan mempertimbangkan sewajarnya bahawa Harta Ketiga tersebut sebenarnya telah diperolehi dan dimajukan dalam tempoh perkahwinan Perayu dan Responden.

3.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta apabila menolak dan sekaligus mengenyakan keterangan Perayu berkaitan dengan sumbangan-sumbangan yang telah dikeluarkan dan diberikan secara langsung dan tidak langsung oleh Perayu berkaitan dengan pemerolehan Harta Ketiga tersebut.

- 3.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira dokumen-dokumen pembuktian bagi pemerolehan Harta Ketiga tersebut semasa dalam tempoh perkahwinan.
- 3.4 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila tidak mengambil kira sewajarnya fakta berkaitan urusan pindah milik Harta Ketiga tersebut di antara ayah Responden kepada nama Responden dan kos guaman yang sepatutnya dijelaskan oleh Responden tetapi telah dibayar dan ditanggung oleh Perayu sepenuhnya.
- 3.5 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila langsung tidak mempertimbangkan sumbangan harta sepencarian Perayu berkaitan dengan Harta Ketiga tersebut.

FAKTA KES

- 4) Perayu dan Responden telah berkahwin pada 6 Jun 1997 dan bercerai pada 1 Ogos 2015.
- 5) Perayu telah memfailkan tuntutan pindaan bagi kes harta sepencarian pada 7 November 2017 dengan mendakwa bahawa sepanjang tempoh perkahwinan terdapat harta yang boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Walau bagaimanapun dalam rayuan ini Perayu hanya mempertikaikan keputusan berkaitan Harta Ketiga sahaja iaitu apartment yang beralamat di **No. 94-04-01, Apartment Putra Ria, Jalan Bangsar, 59100 Kuala Lumpur.**

- 6) Responden tidak bersetuju dengan tuntutan tersebut dan memfailkan Pembelaan dan Tuntutan Balas, antara lain menuntut supaya Harta Ketiga tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Responden.
- 7) Harta ketiga tersebut telah dibeli pada 5 Mac 1996 dengan harga RM35,000 atas nama Responden dan bapa Responden iaitu Aris Bin Daud melalui pinjaman dengan Bank Islam Malaysia Berhad. Pinjaman tersebut terpaksa dibuat atas nama bapa Responden dan Responden memandangkan bapa Responden tidak mempunyai pendapatan tetap dan usia telah lanjut.
- 8) Harta Ketiga tersebut merupakan tawaran pampasan bersama dengan subsidi harga serta pembelian tanpa deposit oleh pihak Kerajaan atau DBKL kepada penduduk asal tapak pembinaan bagi membolehkan pembangunan Midvalley, Kuala Lumpur dijalankan.
- 9) Bayaran rumah tersebut pada mulanya telah dibayar oleh Responden dan ayah Responden bersama adik-beradik Responden yang lain. Walau bagaimanapun ayah Responden berhasrat untuk menjual rumah tersebut kepada pihak ketiga. Oleh itu Perayu telah mencadangkan kepada Responden untuk mengambil alih pemilikan rumah tersebut daripada ayah Responden.
- 10) Perayu dan Responden telah tinggal dirumah tersebut bersama keluarga Responden pada awal perkahwinan iaitu pada bulan Jun 1997 sehingga Jun 1999. Seterusnya rumah tersebut telah didiami oleh ibu, bapa dan adik beradik Responden. Setelah bapa Responden meninggal dunia dan adik Responden berkahwin, rumah tersebut telah didiami oleh ibu dan abang Responden sehingga sekarang.

11) Seterusnya rumah tersebut telah didaftarkan atas nama Responden sepenuhnya pada 6 Mei 2009 dan bayaran ansuran bulanan masih diteruskan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

12) Dalam rayuan ini, Perayu hanya mempertikaikan keputusan Mahkamah berkaitan Harta Ketiga sahaja, yang mana YA Hakim Bicara telah memutuskan bahawa harta tersebut bukanlah harta sepencarian dan menjadi milik sepenuhnya Responden. YA Hakim Bicara di muka surat 750 Rekod Rayuan telah membuat dapatan bahawa:

“ ... Mahkamah mendapati pihak Plaintiff tidak dapat membuktikan sumbangan terhadap kebajikan keluarga yang menyumbang kepada pemerolehan rumah. Harta tersebut bukanlah harta sepencarian kerana tidak diperolehi dalam tempoh perkahwinan dan tidak dimajukan dalam tempoh perkahwinan.”

Berdasarkan Alasan Rayuan dan hujah-hujah yang telah dikemukakan, kami berpendapat terdapat satu sahaja isu dalam rayuan ini iaitu sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila mensabitkan bahawa Harta Ketiga tersebut bukanlah harta sepencarian dan menjadi milik sepenuhnya Responden.

13) Antara fakta yang tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak ialah rumah tersebut telah dibeli pada 5 Mac 1996 daripada DBKL dengan harga RM35,000 dan didaftarkan atas nama Responden dan bapa Responden. Perayu dan Responden pula telah berkahwin pada 6 Jun 1997. Fakta-fakta ini secara langsung menunjukkan

bahawa rumah tersebut telah dibeli bukan dalam tempoh perkahwinan. Rumah tersebut asalnya adalah kepunyaan bersama antara Responden dan bapa Responden kerana telah dibeli dan didaftarkan secara bersama. Walaupun rumah tersebut tidak dibeli dalam tempoh perkahwinan namun Responden mempunyai pemilikan secara bersama dengan bapanya sehinggalah rumah tersebut dipindah milik sepenuhnya ke atas Responden.

14) Seksyen 342 dalam Kanun Tanah Negara menjelaskan bahawa kepunyaan bersama ertinya pegangan tanah berimilik oleh dua atau lebih orang atau badan dalam bahagian-bahagian yang tidak dipecahkan. Semua tanah berimilik yang terletak kepada dua atau lebih orang atau badan hendaklah dipegang oleh mereka sebagai tuannya bersama. Seksyen 343 pula menyatakan kepunyaan bersama bermaksud:

- a) Bahagian-bahagian mereka didalamnya hendaklah dianggap sebagai sama melainkan nisbah-nisbah yang berlainan dinyatakan dalam memorial pendaftaran;
- b) Mereka bolehlah pada bila-bila masa memohon untuk pecah bahagian tanah itu di bawah Bab 2 Bahagian Sembilan, tetapi, sekiranya kepunyaan bersama mereka berterusan, hendaklah masing-masingnya berhak kepada pemilikan dan kenikmatan keseluruhannya; dan
- c) atas kematian sesiapa dari mereka atau dalam kes sesuatu badan, pembubarannya, bahagian yang kepadanya dia atau ia dahulunya berhak tidaklah terserah kepada pihak yang satu lagi atau pihak-pihak lain, tetapi hendaklah turun kepada wakil dirinya atau mengikut mana-mana yang berkenaan, dilupuskan dengan cara yang serupa seperti aset-asetnya yang lain.

Kami berpendapat dengan pemilikan bersama tersebut, Responden mempunyai hak/bahagian pemilikan terhadap Harta Ketiga tersebut berdasarkan pendaftaran yang telah dijalankan.

15) Merujuk kepada **Rekod Rayuan muka surat 431**, kami mendapati Responden dan bapa Responden telah membuat pinjaman dengan Bank Islam Malaysia Berhad dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM77, 260.80. Pinjaman tersebut perlu dibayar sebanyak RM321.92 bagi tempoh 240 bulan berkuatkuasa sebulan daripada tarikh 30 Oktober 1996. Ini bermakna di peringkat awal pembelian rumah tersebut, ansuran bulanan adalah menjadi tanggungan bersama antara Responden dan bapa Responden.

16) Seterusnya kami merujuk **Rekod Rayuan muka surat 327**, kami dapati rumah tersebut telah dipindah milik kepada nama Responden sepenuhnya pada 6 Mei 2009. Pindah milik tersebut dibuat rentetan daripada hasrat bapa Responden yang ingin menjual rumah tersebut kepada pihak ketiga. Dengan berlakunya pindah milik tersebut bermakna rumah tersebut telah menjadi milik sepenuhnya Responden iaitu perubahan daripada pemilikan secara bersama kepada pemilikan sepenuhnya ataupun dengan analogi lain perubahan pemilikan daripada pemilikan bersama dengan nisbah 50:50 kepada pemilikan 100%. Dalam situasi seperti ini adakah rumah tersebut yang telah dibeli bukan dalam tempoh perkahwinan dan didaftarkan atas nama bersama dan seterusnya dipindahmilik sepenuhnya ke atas nama Responden boleh diiktiraf oleh Mahkamah sebagai harta sepencarian?.

17) Untuk memutuskan persoalan ini dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala

Lumpur dalam kes **Ridzwan Bin Zainal Abidin lwn Rosmawati Binti Abdul Kadir (14000-017-0010-2015)**.

“Kami berpendapat, rumah tersebut adalah merupakan harta sepencarian walaupun ianya telah dibeli oleh Perayu sebelum wujudnya perkahwinan dengan Responden. Ini kerana, ketika perkahwinan berlangsung bayaran balik pembiayaan masih berlaku. Ini bererti telah wujudnya unsur “dimajukan” terhadap harta tersebut dalam tempoh perkahwinan.

18) Berdasarkan panduan dalam kes di atas kami turut bersetuju dengan Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bahawa walaupun sesuatu harta tersebut telah dibeli bukan dalam tempoh perkahwinan tetapi sekiranya harta tersebut masih tertakhluk kepada bayaran balik pinjaman dan bayaran balik pinjaman tersebut berlaku dalam tempoh perkahwinan maka harta tersebut boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Ini kerana dalam tempoh perkahwinan tersebut pihak-pihak masih lagi menyumbang wang untuk tujuan menyelesaikan hutang yang telah terhutang. Pada pendapat kami, perkara ini masih terangkum di bawah peruntukan Seksyen 122 (2) (a) dan (b) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang—

*(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk **wang**, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;*

*(b) apa-apa **hutang yang terhutang** oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka*

Dalam rayuan ini kami mendapati walaupun rumah tersebut telah dibeli pada 5 Mac 1996 iaitu sebelum pihak-pihak berkahwin, namun rumah tersebut masih terikat dengan hutang bank bagi tempoh 240 bulan dan bayaran hutang tersebut masih berjalan ketika Perayu dan Responden bercerai pada 1 Ogos 2015. Oleh itu pemilikan Responden terhadap rumah tersebut boleh dituntut sebagai harta sepencarian dengan mengambil kira sumbangan-sumbangan yang telah diberikan.

19) Dalam rayuan ini Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah mengenepikan, tidak meneliti dan tidak memperhalusi sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Perayu terhadap pemerolehan Harta Ketiga tersebut disebabkan YA Hakim Bicara tidak mengiktiraf bahawa harta tersebut sebagai harta sepencarian. Kegagalan YA Hakim Bicara dalam menilai takat sumbangan Perayu dalam pemerolehan rumah tersebut jelas telah menutup ruang untuk Mahkamah mempertimbangkan syarat-syarat lain yang sewajarnya menjadi merit terhadap tuntutan harta sepencarian tersebut. Perayu dalam keterangan dan Pernyataan Tuntutan telah menyatakan bahawa sumbangan-sumbangan secara langsung yang telah dikeluarkan adalah menguruskan secara langsung segala urusan pindah milik rumah tersebut daripada pemilikan bersama kepada pemilikan sepenuhnya Responden. Perayu pada masa yang materialnya bekerja di sebuah pejabat Peguam iaitu Tetuan Shahrizat Rashid & Lee sebagai kerani maka Perayu telah membantu memudahkan urusan Responden menyediakan dokumen pindahmilik antara Responden dengan ayah Responden. Atas bantuan Perayu tersebut kos guaman yang perlu ditanggung oleh Responden telah dikurangkan dan segala “disbursement” untuk fail pindahmilik rumah tersebut telah dibayar/ditanggung oleh Perayu seorang.

21) Kami dapati fakta ini tidak pernah dibantah atau dipertikaikan oleh Responden semasa perbicaraan. Malahan Responde dalam keterangan secara bertulis di **Para 57 muka surat 492 Rekod Rayuan** telah mengakui sumbangan yang telah diberikan oleh Perayu.

“Plaintif memberikan sumbangan hanya sekadar sebagai seorang kerani disebuah firma guaman yang menaip borang pindahmilik 14A Kanun Tanah Negara. Borang 14A hanyalah satu instrumen dalam Kanun Tanah Negara yang amat mudah untuk diisi oleh sesiapa sahaja.”

Walau bagaimanapun kami dapati tidak ada keterangan yang dikemukakan oleh Perayu untuk tujuan pengesahan berapakah jumlah bayaran guaman yang telah ditanggung untuk tujuan “*disbursement*” bagi mendapatkan kebenaran pindah milik serta kebenaran dari pemegang gadaian. Kami berpendapat walaupun Perayu tidak menyatakan tentang jumlah bayaran yang telah ditanggung namun sumbangan ini masih boleh diiktiraf oleh Mahkamah sebagai sumbangan daripada Perayu kerana ia melibatkan kerja pindah milik yang mana Perayu sememangnya bekerja di firma guaman.

22) Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami juga tidak menemui adanya keterangan berkaitan bayaran timbal balas sebagai balasan kepada pindah milik sepertimana dalam hujah Perayu. Oleh itu kami menganggap bahawa proses pindah milik tersebut adalah berdasarkan pemberian kasih sayang yang telah dipersetujui antara Responden dengan bapanya. Selain daripada itu kami juga mendapati pinjaman rumah tersebut dengan Bank Islam masih diteruskan seperti biasa tanpa ada perubahan pada terma berkaitan jumlah bayaran dan tempoh bayaran. Ini menunjukkan bahawa pindah milik tersebut tidak melibatkan pinjaman semula.

23) Berkenaan dengan bayaran ansuran bulanan rumah tersebut setelah pindah milik berlaku pada 6 Mei 2009 pula, kami dapati kedua-dua pihak tidak ada mengemukakan apa-apa dokumen yang jelas berkaitan sumbangan masing-masing dalam membayar ansuran bulanan rumah tersebut setelah pindahmilik dilakukan. Responden juga gagal membuktikan bahawa bayaran ansuran bulanan rumah tersebut sebanyak RM323 telah ditanggung sepenuhnya oleh Responden. Walau bagaimanapun kami dapati saksi Perayu di **muka surat 628 Rekod Rayuan** ada menyatakan bahawa Perayu dan Responden sejak awal perkahwinan telah mengamalkan konsep sama rata iaitu semua perbelanjaan, bayaran komitmen bulanan harta-harta yang dibeli ditanggung secara bersama-sama. Selain daripada itu kami juga mendapati bahawa YA Hakim Bicara telah memutuskan bahawa pihak-pihak telah membuat sumbangan secara bersama bagi ansuran bulanan Harta Pertama dan Harta Kedua. Oleh itu kami menganggap pihak-pihak juga telah menyumbang secara bersama bagi bayaran pinjaman rumah tersebut setelah pindahmilik dilakukan.

24) Untuk tujuan pengiraan anggaran sumbangan kami dengan hormatnya merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes **Radin Fauziah Binti Dolmat lwn. Atan Bin Hussin (Kes Rayun No. 14000-017-0053-2016)**.

“Dalam kes sebegini, sepatutnya Hakim Bicara hendaklah mengambil salah satu dari kaedah yang berikut untuk mengira takat sumbangan pihak-pihak bagi memperolehi harta itu , iaitu, sama ada;

a) Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga berlakunya perceraian. Kemudian, harta

tersebut hendaklah dinilai mengikut harga pasaran ketika perceraian pihak-pihak berlaku. Setelah dinilai mengikut harga pasaran dan ditolak baki hutang baharulah nilai baki tersebut dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing; atau

- b) Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga pinjaman pembiayaan/hutang rumah tersebut selesai dan dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing.*

25) Bagi menentukan takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak terhadap pemerolehan harta tersebut, kami memilih dan menggunakan kaedah yang kedua iaitu mengira takat sumbangan masing-masing dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga pinjaman pembiayaan/hutang rumah tersebut selesai dan dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing. Dengan mengambil kira proses pindah milik yang diasaskan kepada pemberian kasih sayang, kami menganggap semua bayaran ansuran bulanan yang telah dibuat oleh Responden dan bapanya sebelum pindahmilik dilakukan adalah sumbangan daripada Responden. Walau bagaimanapun sumbangan bagi bayaran ansuran bulanan setelah pindahmilik dilakukan akan dibahagi sama banyak antara Perayu dan Responden.

BIL	BENTUK SUMBANGAN	PERAYU	RESPONDEN
1	<u>Fasa 1 (Pemilikan Bersama)</u> November 1996 – Mei 2009 (151 bulan x RM321.92)		RM48,609.92
2	<u>Fasa 2 (Pemilikan Tunggal)</u>	RM12,072.00	RM12,072.00

	Jun 2009 - bercerai pada bulan Ogos 2015. (75 bulan x RM321.92) ÷ 2 orang		
3	Yuran guaman dan duti setem pindah milik dan kebenaran pemegang gadaian.	Sumbangan kerja	
3	Fasa 3 (Selepas Perceraian) (14 bulan x RM321.92)		RM4,506.88
Jumlah		RM12,072	RM65,188.80
Jumlah Keseluruhan		RM77,260.80	
Peratus		15.6%	84.4%
Pengenapan dengan mengambil kira sumbangan keseluruhan termasuk kerja pindah milik		20%	80%

26) Berdasarkan ulasan yang telah diberikan serta mengambil kira anggaran sumbangan yang telah dibuat oleh Perayu dan Responden dalam memperolehi rumah tersebut maka kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mensabitkan bahawa Harta Ketiga tersebut sebagai bukan harta sepencarian. Oleh yang demikian, kami akan campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan dengan mengambil kira sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Perayu dan Responden dalam memperolehi rumah tersebut.

26) Akhir sekali, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada Ayat 32 Surah an-Nisa yang menjelaskan bahawa masing-masing suami dan isteri mempunyai

sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian terhadap sesuatu harta tersebut perlulah diberikan berdasarkan usaha-usaha yang telah disumbangkan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Kes Saman No. 10200-017-0253-2017 bagi **Butiran No. 7 dipinda** kepada;
Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah yang beralamat di 94-04-01 Apartment Putra Ria, Jalan Bangsar, 59100 Kuala Lumpur (Harta Ketiga) adalah harta sepencarian dan dibahagikan mengikut kadar 20% Plaintiff dan 80% Defendan.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
-
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

21